

ZMLUVA O DIELO č. 1/2025

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer a stavebné povolenie

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC HORNÝ VADIČOV**
Zastúpený: Mgr. Viera Lea Slivková, *starostka obce*
Sídlo: Obecný úrad č. 160, 023 45 Horný Vadičov
IČO: 00314030
DIČ: 2020553029
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: IBAN: SK34 5600 0000 0031 6649 9001
Tel./mobil: 041 4229221/0911 655 429
e-mail: starostka@hornyvadicov.sk
- 1.2 Zhotoviteľ: Ing. Robert Cyprich, TUBES-PROJ
Zastúpený: František Ondreáš - KOPIS
Sídlo: Chalúpková 157/36
IČO: 179 35 814
DIČ: 1021158116
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: SK64 [REDACTED] X (0200)
Tel./mobil: 0905 [REDACTED]
e-mail: frantisek.ondreas@geo-proj.sk

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje na základe výsledku verejného obstarávania v predmete zákazky „**Horný Vadičov - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu v časti Košariská a Galierovci**“ zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, a to v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Zhotovené dielo odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo podľa bodu 3. prevezme a zaplatí zaň cenu diela podľa bodu 6. tejto zmluvy.

3. ROZSAH A PREDMET PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na predmet zákazky „**Horný Vadičov - Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu v časti Košariská a Galierovci**“.

Projekt bude riešiť výmenu - rekonštrukciu existujúceho vodovodného potrubia v obci Horný Vadičov v rozsahu cca 9720 m a to v častiach Košariská a Galierovci, kde dochádza k veľkým únikom a stratám na vode. Tento stav je dlhodobou neudržateľný, pretože straty na vode v tejto časti už dosahujú takmer 31 % z odobratej pitnej vody odberateľmi. Obec Horný Vadičov je v danej lokalite správcom aj prevádzkovateľom verejného vodovodu a zabezpečuje dodávku pitnej vody do takmer 100% domácností. V projekte požadujeme riešiť

rekonštrukciu - výmenu starých vodovodných potrubí, ktoré vykazujú stav opotrebenie a veľkých únikov pitnej vody. Ide o výmenu 9,7 km vodovodného potrubia v obci Horný Vadičov v časti Košariská a Galierovci. Verejný obstarávateľ požaduje riešiť výmenu potrubí výlučne pretlakovou metódou a to v častiach, kde to technologický postup umožňuje. Zároveň žiadame, aby projekt riešil aj napojenie na existujúce domové prípojky odberateľov danej komodity. Projektová dokumentácia musí obsahovať aj súhlasné stanoviska správcov (vlastníkov) existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v území riešenia projektu. Ide najmä o podzemné: energetické vedenia (plyn, električka), kanalizačné vedenia, telekomunikačné vedenia, vodovodné potrubie, vyjadrenie správcu miestnych komunikácií a správcu ciest v dotknutom území a iné, ktoré sa v dotknutom území nachádzajú.

Rozsah :

SO 01 - VODOVOD KOŠARISKÁ

OZNAČ. VETVY	DĹŽKA (m)	D (POTRUBIA)
V	2308	110
V1	252	90
V2	1161	110
V2-1	614	90
V2-2	279	90
V2-2-1	55	90
V2-3	257	90
V2-3-1	128	90
V3	77	90
V4	67	90
V5	201	90
V6	54	90
PRÍVOD - P1	122	63
PRÍVOD - P2	716	63

6291m

SO 02 - VODOVOD GALIEROVCI

OZNAČ. VETVY	DĹŽKA (m)	D (POTRUBIA)
VV	1601	110
VV1	339	90
VV2	986	110
VV3	187	90
VV3-1	112	90
VV4	46	90
VV5	48	90
VV6	66	90
VV7	46	90

3431m

- 3.2 Projektová dokumentácia bude riešiť **rekonštrukciu a rozšírenie vodovodu v časti Košariská a Galierovci**, k. ú. Horný Vadičov.
- 3.3 Pre spracovanie projektovej dokumentácie je nevyhnutná osobná obhliadka miesta a terénu, ďalej konzultácia s objednávatelom.

- 3.4 Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť rozpočet stavby + výkaz výmer obsahujúci všetky súvisiace náklady so stavbou.

4. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi kópiu z katastrálnej mapy dotknutého územia a umožní kedykoľvek ďalšiu obhliadku dotknutého územia.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi ďalšie spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ určí zodpovednú osobu pre pracovný styk:
Zodpovednou osobou bol určená: *Mgr. Viera Lea Slivková, starosta obce.*

5. REALIZÁCIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet tejto zmluvy riadne a včas v súlade s pokynmi objednávateľa, v súlade s platnými ON, STN a všeobecne záväznými predpismi a dohodami podľa tejto zmluvy.
- 5.2 Ak nie je zhotoviteľ sám kvalifikačne a skúsenostne zdatný pre niektoré časti architektonického návrhu, zainteresuje kvalifikovanú tretiu osobu. Takýmto spôsobom zhotoviteľ zaručí, že splní všetky požiadavky. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi svojich prípadných potenciálnych subdodávateľov. Zhotoviteľ teda vykoná práce sám, prípadne s vlastnými zamestnancami, prípadne so subdodávateľmi a nezadá prácu inej spoločnosti.
- 5.3 Zhotoviteľ preskúma objednávateľom poskytnuté podklady a prehlási, že je mu známy (alebo nie je známy) rozsah a obsah týchto podkladov.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a nedorobky odstrániť bezodkladne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa priebežne informovať o priebehu plnenia predmetu zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ sa nesmie odchýliť od pokynov objednávateľa.
- 5.7 Vypracovanú projektovú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v konvenčnej, t.j. papierovej forme a v digitálnej forme nasledovne:
- 6ks paré projektovej dokumentácie
 - 1 ks na USB kľúči v elektronickej podobe vo formáte dwg.
 - 1 ks na USB kľúči v elektronickej podobe vo formáte doc. a pdf.
- 5.8 Objednávateľ, pokiaľ to bude potrebné, osobitne splnomocní zhotoviteľa na vykonanie všetkých potrebných krokov súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Celková odmena za činnosť zhotoviteľa v zmysle čl. 3 je stanovená na základe zrealizovaného verejného obstarávania vo výške **31 611,00 EUR vrátane DPH** (slovom tridsaťjeden tisíc šesťsto jedenásť eur) a zahŕňa všetko, čo je potrebné ku kompletnej a podľa predpisov vykonanej realizácii diela.
- 6.2 Cena za predmet zákazky bude uhradená po dodaní služby na predmet zákazky, formou bezhotovostného styku v dvoch faktúrach a to:

- za geodetické práce pre celý rozsah stavby v sume 9 500,00 eur bez DPH + 23 % DPH v sume 2 185,00 eur, celkom 11 685,00 eur
- za projektové práce v sume 16 200,00 eur bez DPH + 23 % DPH v sume 3 726,00 eur, celkom 19 926,00 eur.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa alebo v prípade poskytnutia fondov z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom výzvy na poskytnutie dotácie nenávratných finančných prostriedkov. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové platby.

7. DOBA PLNENIA

- 7.1 V súlade s článkom 2 a 3 tejto zmluvy je stanovený tento termín plnenia: Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je nutné najneskôr do **31.05.2026**
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje koordinovať a uskutočňovať všetky činnosti v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy tak, aby dodržal termín dohodnutý v čl. 7.1. tejto zmluvy. V prípade nedodržania termínu si uplatní objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu.

8. MIESTO PLNENIA ZÁVÄZKOV

- 8.1 Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomnosti poštou sa vylučuje.

9. DÔVERNOSŤ / UTAJENIE

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať dôvernoscť všetkých informácií získaných od objednávateľa a neďať ich k dispozícii iným osobám ako svojim zamestnancom, s výnimkou tých informácií, ktoré sú v dobe zverejnenia už verejne známe.
- 9.2 V prípade zapojenia externých pracovníkov či subdodávateľov zabezpečí zhotoviteľ dodržanie povinnosti o zachovaní dôvernosti aj zo strany týchto osôb.

10. OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

- 10.1 Obe zmluvné strany sú povinné oznamovať si navzájom všetky dôležité okolnosti súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy.
- 10.2 Objedávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zvolať stretnutie so zhotoviteľom a jeho prípadnými subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný sa na takomto stretnutí zúčastniť a zabezpečiť účasť prípadných subdodávateľov.

11. VLASTNÍCTVO

- 11.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi.
- 11.2 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplattenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN (ŠKODY)

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedná za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.
- 12.2 Objednávateľ zodpovedná za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich záväzkov, neoprávnených nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa bodu 3., ktoré malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do 2 rokov odo dňa odovzdania. Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.

13. ZMLUVNÉ POKUTY (PENÁLE)

- 13.1 Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne.
- 13.2 Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,5 % za každý kalendárny deň omeškania.
- 13.3 Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry je o 0,5 % z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú zmluvou výslovne upravené, sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.
- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 14.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
- 14.4 Objednávateľ obdrží 2 exempláre, zhotoviteľ obdrží 1 exemplár zmluvy.
- 14.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 14.6 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, obsah zmluvy je určitý a im zrozumiteľný.

Horný Vadičov dňa 03.11.2025

Mgr. Viera Lea Slívková
objednávateľ



V Čadci dňa 03.11.2025

Fr
C
02
František Ondreáš
zhotoviteľ

